CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: 070826/HĐKT/HNT-ĐT

(Về việc: Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước)

Dự án: Nhà kho HNT Nguyên Khê 2

Địa điểm thi công: Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội.

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 07 tháng 08 năm 2026, tại văn phòng Công ty CP Logistics HNT

Chủ đầu tư (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT

Mã số thuế: 0109563000

Địa chỉ : Km21+200-QL3, Thôn Mai Xuân, Xã Sóc Sơn, TP Hà Nội

Đại diện: **Ông Nguyễn Ngọc Hải** Chức vụ: **Chủ tịch hội đồng quản trị**

Điện thoại: 02435658989

Số tài khoản: 2140 191 568 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Hà Nội

Đơn vị thi công (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐẠI TÍN

Mã số thuế: 0108861283

Địa chỉ : Số 56 phố Đê, Đồng Lư, Xã Hưng Đạo, Tp Hà Nội

Đại diện : **Ông Nguyễn Bá Bảy** Chức vụ: **Giám Đốc**

Điện thoại : +84 984.792.674

Email: daitin.contractor@gmail.com

Số tài khoản: 567777 tại ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long - PGD Phạm Văn Đồng

Sau khi bàn bạc hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống cấp nước với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc:

- Bên A đồng ý thuê Bên B thực hiện công tác thi công lắp đặt với nội dung cụ thể như sau:

- Tên công trình: **Dự án nhà kho HNT Nguyên Khê** 2

- Địa điểm công trình: Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội.

- Hạng mục công trình cụ thể: Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

- Dựa vào bảng giá chào giá của Bên B đệ trình được Bên A chấp chấp thuận. Bên B chịu trách nhiệm toàn bộ phần vật tư, thiết bị và nhân lực để thi công hoàn thiện các hạng mục công việc theo phạm vi của hợp đồng.

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Điều 2: Thời gian thi công

- Tổng thời gian thi công lắp đặt: theo tiến độ chung của Dự án

- Căn cứ vào bản vẽ thi công do bên A cung cấp đính kèm hợp đồng này, Bên B sẽ lập kế hoạch tổ chức thi công chi tiết, hai bên ký xác nhận. Bên B sẽ thi công theo bản vẽ thi công và kế hoạch tổ chức thi công chi tiết. Khi chưa được sự đồng ý của Bên A, Bên B không được tự ý điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi công chi tiết.

Điều 3: Tiêu chuẩn chất lượng công trình và nghiệm thu

- Công trình thi công lắp đặt phải phù hợp bản vẽ thi công và kế hoạch tổ chức thi công chi tiết đã được các bên ký duyệt, đảm bảo các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam, chất lượng đạt yêu cầu.

- Nghiệm thu công trình (bao gồm nghiệm thu từng hạng mục và tổng nghiệm thu) thực hiện theo quy định hiện hành của Việt Nam. Sản phẩm được nghiệm thu khi được đai diện của Bên A và đại diện Chủ đầu tư nghiệm thu xác nhận sẽ là cơ sở để thanh toán giữa hai Bên.

Điều 4: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

4.1 Đơn giá hợp đồng cụ thể như sau:

STT	Diễn giải công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
I	**Tổng mặt bằngcấp nước**					
1	Ống cấp nước HDPE D50 PN10	m	950	72,263	68,649,375	Vincen/ Bình Minh/ Đệ Nhất

STT	Diễn giải công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
2	Cút HDPE D50	cái	32	102,050	3,265,600	
3	Nối ống HDPE D50	cái	20	99,350	1,987,000	
4	Van chặn DN50	cái	2	900,000	1,800,000	
5	Vật tư phụ, ca máy	lô	1	4,000,000	4,000,000	
6	Vận chuyển	lô	1	3,000,000	3,000,000	
7	Đào lấp đất, cắt đường, hoàn trả mặt bằng	lô	1			Không bao gồm
8	Hộp đồng hồ	lô	1			Không bao gồm
	TỔNG TRƯỚC THUẾ VAT				**82,701,975**	
	VAT (8%)				**6,616,158**	
	TỔNG CỘNG SAU VAT				**89,318,133**	

- Tổng giá trị hợp đồng: **89,318,133 VNĐ**

(Bằng chữ: Tám mươi chín triệu, ba trăm mười tám nghìn, một trăm ba mươi ba đồng./.)

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, Bên B phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho bên A theo quy định của pháp luật.

- Giá trị hợp đồng được tính trên cơ sở bản vẽ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật và được kiểm tra đo đạc thực tế, vật liệu và bản khối lượng đã được duyệt thông qua CĐT, giá hợp đồng chỉ điều chỉnh tăng, giảm trong trường hợp sau: có sự thay đổi về thiết kế, chủng loại vật tư, thay đổi công suất thiết kế .... hai bên bàn bạc để xác định khối lượng tăng giảm, đơn giá được sử dụng như đơn giá thị trường và giá chào thầu trong suốt quá trình thực hiện công việc.

4.2 Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

4.3 Tiến độ thanh toán:

- Quyết toán công trình:

+ Sau thi bên B thi công xong và bàn giao công trình, bên A sẽ thanh toán 100% khối lượng công việc

Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị thanh toán của bên B.

+ Biên bản nghiệm thu, xác nhận khối lượng/giá trị công việc hoàn thành được đại diện có thẩm quyền của các bên ký nhận.

+ Hóa đơn giá trị gia tăng .

+ Giấy chứng nhận hàng hóa CO/CQ (nếu có)

Trường hợp Bên A chậm thanh toán cho Bên B so với thời hạn quy định tại Điều 4.3 của Hợp đồng thì Bên A sẽ phải trả thêm tiền phát sinh cho Bên B với lãi suất bằng 1,5 lần lãi vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) tại thời điểm tính lãi đối với phần thanh toán chậm đó.

Điều 5: Bảo hành công trình

- Bên B có trách nhiệm bảo hành sau khi bàn giao toàn bộ công trình quy định trong hợp đồng này cho Bên A sử dụng. Thời hạn bảo hành: Bảo hành 18 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Trong thời gian bảo hành, nếu công trình bị hư hỏng hoặc không đảm bảo chất lượng, bên B có trách nhiệm sửa chữa miễn phí trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A qua email, fax... Quá thời hạn nêu trên mà Bên B không sửa chữa hoặc không sửa chữa được kịp thời, hiệu quả thì Bên A có quyền thuê đơn vị khác vào để sửa chữa. Mọi chi phí sửa chữa do bên B chịu, trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên A, bên B phải chi trả cho bên A các khoản tiền có liên quan. Nếu có hư hỏng do lỗi của Bên A, sau khi nhận được văn bản yêu cầu sửa chữa Bên B sẽ báo giá và kịp thời tiến hành sửa chữa khi báo giá này được Bên A chấp thuận.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Cung cấp cho Bên B bản vẽ thi công và các yêu cầu cụ thể. Ít nhất 05 ngày trước khi thi công, Bên A phải tổ chức họp đánh giá kế hoạch tổ chức thi công chi tiết do Bên B lập và tiến hành phê duyệt kế hoạch đó.

- Bàn giao cho Bên B mặt bằng thi công với tình trạng giống như lúc Bên B khảo sát trước khi ký hợp đồng, Bên A hỗ trợ bên B chuẩn bị thi công và các điều kiện sinh hoạt cần thiết như điện, nước và cung cấp các điều kiện tất yếu để thi công trên công trường. Chí phí liên quan đến điện, nước... phục vụ công trình do bên A chịu.

- Tổ chức nghiệm thu từng phần (kể cả phần công trình che khuất) và toàn bộ công trình khi bên B có đề nghị nghiệm thu. Bên A có quyền từ chối nghiệm thu nếu bên B thi công không đúng theo Bản vẽ thi công và kế hoạch tổ chức thi công chi tiết mà các bên đã ký duyệt, không tuân thủ đúng các quy định, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan của Việt Nam.

- Thanh toán cho Bên B đúng theo quy định của hợp đồng này. Có quyền từ chối

thanh toán các khối lượng công trình không đảm bảo chất lượng hoặc khối lượng phát sinh không hợp lý.

- Phạm vi quyền hạn của đại diện giám sát công trường: Hỗ trợ tiến hành các giấy tờ liên quan đến thi công, giám sát chất lượng công trình, giám sát tiến độ thi công và giám sát an toàn thi công, ký xác nhận khối lượng thi công, thẩm duyệt việc thanh quyết toán công trình.v.v.

- Đại diện giám sát và các nhận sự của bên A được quyền ra vào công trường thi công bất cứ lúc nào, thực hiện các công việc của mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc thi công của Bên B. Bên A tự chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn con người, tài sản của Bên A.

- Các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng này.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Hoàn thành công việc quy định trong hợp đồng này đúng thời gian và yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình;

- Lập kế hoạch tổ chức thi công chi tiết và thi công phù hợp với điều kiện thực tế và bản vẽ thi công. Tuân thủ sự chỉ đạo của bên A và bên giám sát. Thực hiện đúng bản vẽ thi công, thiết kế điều chỉnh, kế hoạch tổ chức thi công chi tiết, các biên bản cuộc họp thẩm duyệt bản vẽ, các quy định về thi công và nghiệm thu...

- Đảm bảo an toàn lao động, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bảo quản các vật tư thiết bị theo đúng quy định, chi phí liên quan do bên B chịu trách nhiệm; nếu xảy ra sự cố mất an toàn, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả các chi phí cũng như giải quyết công việc đền bù cho người bị hại cho đến khi ổn thỏa. Nếu Bên A phải chi trả thay các chi phí trên thì Bên A có quyền yêu cầu Bên B thanh toán lại.

- Bố trí đủ người, phương tiện, máy móc thiết bị theo kế hoạch tổ chức thi công chi tiết đã được Bên A xác nhận. Nếu Bên B vi phạm, bất cứ khi nào bị Bên A phát hiện, Bên B phải chịu phạt 1.000.000 đồng/lần vi phạm, đồng thời phải khắc phục ngay vi phạm và hoàn thành công việc theo quy định của hợp đồng.

- Toàn bộ người lao động của bên B đến làm việc tại nhà kho của Bên A phải được trang bị bảo hộ lao động, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, có đầy đủ các bằng cấp liên quan đến chuyên môn, có tay nghề cao, thái độ làm việc tích cực, tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật, thực hiện đúng nội quy của Bên A.

- Bên B phải chi trả đầy đủ các khoản lương, thưởng, trợ cấp, tiền làm thêm giờ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động và các chế độ khác theo quy định của pháp luật cho người lao động của bên B, tự lo liệu chỗ ăn, chỗ ở, phương tiện đi lại cho người lao động. Nếu Bên B không thực hiện đúng quy định, người lao động bãi công, đình công hoặc gây ầm ĩ, ảnh hưởng đến công việc của Bên A, Bên B phải chịu trách nhiệm toàn bộ và bồi thường cho bên A mọi tổn thất phát sinh. Bên A có quyền tạm ngừng việc thanh toán cho đến khi Bên B giải quyết ổn thỏa mọi tranh chấp.

- Bên B phải kịp thời sửa lại tất cả những hạng mục công trình do Bên B thi công không đạt yêu cầu mà bị từ chối nghiệm thu, đồng thời tự chịu toàn bộ chi phí phát sinh do việc sửa lại những hạng mục này. Nếu Bên B không sửa lại những hạng mục không đạt yêu cầu này thì Bên B phải chịu trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh.

- Đối với công trình che khuất hoặc công trình nghiệm thu theo giai đoạn, sau khi hoàn thành, Bên B phải thông báo trước ít nhất 48 giờ để đề nghị Bên A nghiệm thu. Sau khi được Bên A nghiệm thu đạt yêu cầu, Bên B mới được tiếp tục thi công. Nếu nghiệm thu không đạt yêu cầu, bên B phải làm lại và đề nghị Bên A nghiệm thu lại. Nếu chưa được bên A nghiệm thu mà bên B tiếp tục thi công, bị Bên A phát hiện, Bên B phải làm lại, tự chịu mọi chi phí phát sinh, đồng thời chịu phạt 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

- Bên B phải tích cực phối hợp với các nhà thầu khác của bên A để cùng thực hiện công việc thuận lợi, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cần thiết cho các nhà thầu khác như chỗ để nguyên vật liệu, lối đi, đầu đấu nối điện nước, cùng đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh, thu gom xử lý rác thải...

- Sau khi kết thúc công việc và trước khi nghiệm thu bàn giao, Bên B phải làm sạch hiện trường, dọn dẹp tất cả các nguyên vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm, sửa chữa các hư hỏng do quá trình thi công gây ra cho lối đi, cống thoát nước, hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị công cộng...

- Bên B phải cắt cử Chỉ huy trưởng tham gia cuộc họp giao ban tại công trường dưới sự điều phối của Bên A.

- Bên B không được phép bán tất cả hoặc một phần hợp đồng cho bên Thứ ba với bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp Bên B sử dụng các nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc của Hợp đồng. Bên B phải đảm bảo nhà thầu phụ có đủ năng lực để thi công đảm bảo phần việc đó và chịu sự quản lý của Bên A và Chủ đầu tư nhưng không

làm giảm bất kỳ trách nhiệm của Bên B.

- Bên B phải tuân thủ quy định làm việc của Bên A trên công trường. Mọi công việc của Bên B khi thi công trên công trường mà ảnh hưởng đến công việc của Bên A thì Bên B phải trình bảng kế hoạch thi công, và biện pháp xử lý và phải được Bên A chấp thuận trước khi thi công.

- Tuân thủ sự điều phối và giám sát của đại điện đơn vị giám sát của Chủ đầu tư như là trách nhiệm của Bên B đối với Bên A.

- Bên B chấp thuận các nội dung thống nhất họp với Bên A tại công trường sẽ có giá trị như một phần trong hợp đồng này.

- Các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng này.

Điều 8: Điều kiện về thiết bị và vật liệu

- Bên B tự chịu trách nhiệm mua sắm, cung cấp tất cả các thiết bị và vật liệu thi công liên quan đến công việc quy định trong hợp đồng này, chất lượng của thiết bị và vật liệu phải phù hợp tiêu chuẩn chất lượng chuyên ngành, đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình, bên B phải cung cấp giấy chứng nhận chất lượng cho vật liêu và thiết bị mình cung cấp, và chịu trách nhiệm đối với chất lượng của sản phẩm.

- Nếu thiết bị và vật liệu mà Bên B mua sắm không phù hợp với yêu cầu chất lượng quy định trong hợp đồng này, bên B phải vận chuyển thiết bị và vật liệu đó ra khỏi công trường trong khoảng thời gian mà đại diện giám sát của Bên A yêu cầu, thay thế vật tư sản phẩm phù hợp khác, đồng thời chịu trách nhiệm tất cả các chi phí phát sinh, mà thời gian thi công không được chậm trễ.

- Thiết bị và vật liệu mà bên B đã thu mua phải được kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu của đại diện giám sát của Bên A trước khi sử dụng, không đạt tiêu chuẩn không được sử dụng, chi phí kiểm tra, kiểm nghiệm do bên B chịu. Nếu đại diện giám sát của Bên A phát hiện thiết bị, vật liệu mà Bên B mua sắm, sử dụng không đạt yêu cầu, có quyền yêu cầu bên B tháo dỡ, sữa chữa, mua sắm lại, tất cả mọi chi phí do bên B chịu trách nhiệm, thời gian thi công không được chậm trễ.

- Khi Bên B có nhu cầu sử dụng thiết bị, vật liệu thay thế, phải được sự đồng ý của đại diện giám sát của bên A, hai bên sẽ thống nhất bằng văn bản về việc giá trị hợp đồng tăng giảm do việc sử dụng thiết bị, vật liệu thay thế đó.

- Hai bên tiến hành kiểm tra nghiệm thu đối với các thiết bị, vật liệu mà Bên B

mua, sau khi được hai bên xác nhận bằng văn bản mới được đưa vào sử dụng.

Điều 9: Trách nhiệm vi phạm hợp đồng

Trong trường hợp Bên B không khởi công và/hoặc hoàn thành công việc trong thời gian quy định của hợp đồng này (trừ các trường hợp được phép lùi thời gian thi công mà hai bên xác nhận) thì với mỗi một ngày chậm trễ, Bên B phải trả cho Bên A tiền phạt vi phạm hợp đồng là 0,1% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Tiền phạt vi phạm này sẽ phải chi trả cho đến khi Bên B hoàn thành toàn bộ công trình theo quy định. Nếu Bên B chậm trễ từ 10 ngày trở lên, bên A có quyền thuê đơn vị khác vào thực hiện, Bên A có quyền trừ trực tiếp số tiền phải trả đơn vị khác vào trong số tiền phải trả cho bên B, Bên B vẫn phải chi trả tiền phạt vi phạm hợp đồng tương ứng 12% giá trị hợp đồng.

Nếu Bên B không hoàn thành toàn bộ công trình theo đúng yêu cầu về chất lượng, số lượng, quy cách, kỹ thuật thì Bên B phải trả cho Bên A tiền phạt vi phạm hợp đồng là 12% tổng giá trị hợp đồng, đồng thời tiếp tục hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu về chất lượng, số lượng, quy cách, kỹ thuật. Tất cả các chi phí phát sinh liên quan do Bên B tự chịu trách nhiệm. Trong các trường hợp trên, Bên A có quyền không nghiệm thu công trình và không chi trả các khoản tiền có liên quan, cho đến khi Bên B hoàn thành toàn bộ công trình theo đúng yêu cầu về chất lượng, số lượng, quy cách, kỹ thuật, nếu tiến độ công trình bị chậm trễ thì Bên B phải chịu phạt vi phạm hợp đồng theo quy định ở phía trên điều này.

Điều 10: Bất khả kháng

Không một bên nào của hợp đồng này phải chịu trách nhiệm khi hợp đồng không thể thực hiện được do các sự kiện bất khả kháng mà pháp luật quy định như thiên tai nghiêm trọng, chiến tranh, dịch bệnh nghiêm trọng… Thời gian thực hiện hợp đồng được kéo dài cho đến thời điểm mà hai bên thương thảo quyết định. Bên chịu ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng và yêu cầu được miễn trừ trách nhiệm phải thông báo ngay cho bên kia khi sự kiện bất khả kháng xảy ra và kết thúc.

Điều 11: Điều khoản chung

- Hai bên có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được hai bên cùng bàn bạc

giải quyết bằng thương lượng. Nếu những vấn đề phát sinh không thể thoả thuận được giữa hai bên thì sẽ đưa ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đặt tại Hà Nội để giải quyết theo quy tắc trọng tài hiện hành của trung tâm trọng tài đó, quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng, có tính ràng buộc đối với cả hai bên.

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký tên đóng dấu. Hợp đồng này được làm thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A	**ĐẠI DIỆN BÊN B**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hải	Nguyễn Bá Bảy